

1500821-96.2021.8.26.0129

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... policial como meio idôneo de prova:

Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Defesa do réu Juliano -

Absolvição por insuficiência probatória Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; b) fixação de regime prisional diverso do fechado;

c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defesa do réu Fernando - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500821-96.2021.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500821-96.2021.8.26.0129

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2326578/2021 - DEL.POL.ITOBI, 15885230 - DEL.POL.ITOBI, 366/21/206 - DEL.POL.ITOBI,

2326578 - DEL.POL.ITOBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO LUIS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de RONALDO LUIS SILVA, sendo-lhe a imputada a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 305 da Lei nº 9.503/1997 e no artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Narra a denúncia, em síntese, que, em 26 de novembro de 2021, por volta das 15h10min., na Rodovia SP 350, em frente ao bar Beira Rio, localizado no trevo do município de Itobi-SP, comarca de Casa Branca, o réu vendeu e transportava, para fins de consumo de terceiros, 11 pinos de cocaína (4,2 g de massa líquida)1, substância esta entorpecente e que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o réu dirigiu veículo

na via pública pondo em perigo a segurança alheia. Narra, por fim, que, no mesmo dia 26 de novembro de 2021, por volta das 15h37min., na Rodovia SP 350, no município de Itobi, comarca de Casa Branca, o réu, condutor do veículo VW/FOX, placas EWM1161, afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

O réu ofereceu defesa prévia às fls. 205/211.

A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2022 (fls. 215/218).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa, por sua vez, advogou teses absolutórias às fls. 280/293.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, em relação à contravenção penal tipificada no artigo 34 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, o réu deve ser absolvido pela atipicidade, nos termos do art. 386, III do Código Processo Penal, tendo em vista que o dispositivo foi revogado pelo Código de Trânsito Brasileiro, conforme jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal (ARE 1.001.923, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o ARE 635.241, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o ARE 1.070.816, Rel. Min. Marco Aurélio).

Neste mesmo sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART. 34 DA LEI DE CONTRAÇÕES PENAS. DERROGAÇÃO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 311 DO CTB. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO PELO ART. 112 DO CP MANTIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 34 da Lei de Contravenções Penais foi derogado pelo disposto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, "tendo em vista que Código de Trânsito Brasileiro regulou inteiramente a matéria referente à condução de veículo automotor nas vias terrestres do território nacional, não mais havendo espaço para aplicação de qualquer outra sanção penal além das previstas no aludido Código" (RESP nº 1633335/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJ de 28/11/2016). 3. No caos, consta da sentença que o paciente trafegou em alta velocidade, realizando manobras e ultrapassagens perigosas, além de manobras de zigue-zague, tendo quase provocado colisão com o veículo de um das testemunhas, em via de grande movimentação, o que caracteriza a prática do delito previsto no retrocitado dispositivo de lei. 4. A conduta do réu sujeitou a risco concreto a higidez física dos dois passageiros do veículo da testemunha, que restou ultrapassado a 150 km/h, tendo sido obrigado a realizar manobra para evitar uma grave colisão, o que não se confunde com a prática de "racha", sendo descabido falar em bis in idem na condenação pelos crimes do art. 132 do CP e 308 do CTB. Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas descritas na peça acusatória se subsumem aos tipos penais previstos no art. 308 do CTB e do art. 132 do CP, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para afastar a condenação pela contravenção penal do art. 34 do Decreto-lei n. 3.688/1941, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC n. 581.283/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

APELAÇÃO. DIREÇÃO PERIGOSA – CONTRAÇÃO PENAL DO ART. 34 DA LCP -REVOGADA PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO, QUE REGULOU AMPLAMENTE A MATÉRIA PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0005984-81.2017.8.26.0482; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Consigno ainda que a descrição dos fatos constantes da denúncia não permitem o enquadramento no delito do art. 311 do CTB.

Diversamente, em relação aos crimes do art. 33 da Lei 11.343/06 e do 305 do CTB, a

materialidade dos fatos restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo relatório policial (fls. 40/51), pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 61/63), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 114/116) e pela prova oral produzida. A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

ANTONIO ADRIANO BEZERRA PEREIRA, em juízo, disse que, no dia dos fatos, o réu RONALDO estava levando drogas à sua pessoa quando foi abordado pela polícia. Ele fugiu de carro e colidiu-se com uma mulher. Soube que ele conseguiu fugir. À época, era usuário de drogas e comprava de RONALDO. Tem apelido de JAPÃO. Neste dia, RONALDO iria deixar 10 porções de drogas. Logo que chegou em sua casa, RONALDO fugiu em razão da presença policial. Depois que a polícia correu atrás de RONALDO, que se evadiu, recebeu mensagens ameaçadoras dele. Já adquiria drogas de RONALDO há 3/4 meses. Só comprava COCAÍNA. Não sabe dizer se ele vendia outras espécies de drogas. O preço variava conforme o tamanho da peça. Fez contato com ele a partir do WhatsApp no dia anterior. Seu celular foi apreendido pela polícia. Confirma o teor das mensagens e a pessoa de RONALDO como interlocutor. Não chegou a efetuar o pagamento, pois, antes do contato com RONALDO, a polícia já deu início a abordagem. Acredita que RONALDO dirigia um veículo VW FOX. Não viu o carro dos policiais. Discorreu sobre sua oitiva em solo policial. Estava em casa quando foi abordado. Os policiais não entraram dentro de sua casa, apenas ordenaram que saísse. Quando saiu de casa, carregava seu celular. Não foi apresentado mandado de busca e apreensão. O interior de sua casa não foi vasculhado. Seu celular foi manuseado.

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA, em juízo, relatou que não conhece o réu RONALDO. No dia dos fatos, teve seu carro batido. Foi até à Delegacia e lá descobriu que o causador da batida em seu carro tinha sido RONALDO. O carro dele veio em alta velocidade na contramão durante uma chuva intensa e bateu na lateral traseira do seu veículo. O condutor do veículo não parou, perguntou ou prestou qualquer auxílio, apenas foi embora, seguindo adiante. Sofreu prejuízo de R\$ 5.000,00. Foi uma batida intensa que destruiu a traseira do seu carro. O veículo que colidiu no seu carro era um FOX. Não disse à polícia que via RONALDO constantemente circulando pela cidade com o veículo FOX.

MARCOS EDUARDO URBANO, policial civil, em juízo, informou que, no dia dos fatos, recebeu informação de que RONALDO estava em um posto de gasolina efetuando entrega de COCAÍNA e que seguiria ao bar Beira Rio para outra entrega. Foi até este bar e chegou junto com o réu. Lá estava uma pessoa aguardando o réu na porta do bar. Quando viu a polícia, o réu empreendeu fuga em sentido à Casa Branca. Ele, então, fez uma manobra arriscada para retornar sentido Itobi. Em alta velocidade, ele conseguiu evadir-se. Durante a fuga, o Delegado de Polícia Dr. Celso viu que algo foi arremessado nas proximidades da ponte do rio Verde. Posteriormente, em buscas no local, encontrou um pacote com 11 eppendorf's de cocaína no gramado. Conduziu o usuário à Delegacia. Enquanto na Delegacia, chegou uma mulher dizendo que teve o carro batido por um veículo FOX conduzido por RONALDO. Isso na estrada do trevo Itobi-Vargem Grande. RONALDO, contudo, não parou, apenas disse à mulher que depois conversaria com ela. Conhecía o réu dos meios policiais por já ter sido autuado anteriormente por tráfico. Um dos policiais ficou no local com o usuário/comprador que seria o destinatário da entrega. Depois foram à casa deste usuário, que morava nos fundos do bar, e lá apreenderam o celular, tendo em vista que a informação por ele prestada de que tinha comprado a droga pelo WhatsApp. Também fez uma busca no local atrás de mais drogas, o que restou infrutífero. Pelo conteúdo das mensagens, verificou-se a compatibilidade da versão contada pelo usuário. Ainda na Delegacia, o usuário já começou a ser ameaçado por RONALDO. Desde que saiu do cárcere, passaram a surgir notícias apontando a traficância pelo réu. Foram feitas campanhas sem êxito na casa do réu. Não tem câmeras nas laterais do posto, mas apenas nas bombas de combustível. Salvo engano, foi o policial HENRIQUE quem ficou com ANTÔNIO/JAPÃO no dia dos fatos. A busca na casa do usuário teve por finalidade verificar a existência de outras substâncias ilícitas.

OSMAIR GUIDO SILVEIRA, em juízo, contou que RONALDO é irmão de sua esposa. Não sabe do envolvimento dele com drogas. Ficou sabendo do acidente de trânsito a partir de contato de sua esposa enquanto trabalhava. RONALDO é uma boa pessoa, de modo que

sempre tiveram bom relacionamento. Não sabe algo que o desabone. Na época da prisão, ele trabalhava em uma serralheria. É o proprietário do veículo FOX apreendido. Emprestou o carro a RONALDO neste dia, a pedido dele. Usa o veículo a trabalho e, por isso, sente falta do bem. Adquiriu o veículo com seus próprios esforços. É casado há 16 anos com a irmã do réu. Ele pedia o carro às vezes. O carro ficava na sua casa. O carro foi apreendido enquanto estava na casa de sua enteada. Sua enteada morava com RONALDO. Deixou o carro na rua, pois não cabia mais na sua garagem por conta de batida. Não se lembra quando comprou o carro. Pagou R\$ 28.000,00, tendo feito financiamento.

LUIS MARCELO PIROLA MANHARELLI, em juízo, disse que conhece RONALDO há 2 anos. Nada sabe sobre eventual envolvimento do réu com tráfico de drogas. RONALDO sempre trabalhou. Ele era frequentador de seu comércio e nunca deu qualquer problema.

RONALDO LUIS SILVA, em seu interrogatório, afirmou que, no dia dos fatos, um dia chuvoso, chegou na frente do bar Beira Rio e foi enquadrado por um carro com pessoas armadas. Por pensar se tratar de um assalto, empreendeu fuga. Após ter andado 200 metros, ouviu um tiro e, por isso, acelerou mais. Correu com medo de morrer. Bateu em um carro que atravessa o trevo e não parou. Não estava traficando. Não carregava drogas. Conhece ANTONIO ADRIANO BEZERRA PEREIRA, JAPÃO, por frequentar um bar nas proximidades da casa dele. Não faz uso de drogas. Reconhece que trocou mensagens com JAPÃO e nestas vendia bijuterias de sua sobrinha. No dia em questão, ia ao bar conversar com JAPÃO sobre tais bijuterias.

Nesse quadro, ressalvada a negativa do réu quanto ao tráfico de drogas, as provas colhidas, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamentam o decreto condenatório, não havendo que se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

O depoimento do policial que participou das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foi prestado, certo que não se deve desconsiderar o teor do depoimento apenas pela sua condição funcional.

A propósito, cabe frisar que a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado São Paulo (TJSP) reconhece o depoimento policial como meio idôneo de prova:

Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Defesa do réu Juliano -

Absolvição por insuficiência probatória Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; b) fixação de regime prisional diverso do fechado; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defesa do réu Fernando - Absolvição por insuficiência probatória. Pedido de

desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da figura do tráfico

privilegiado; b) fixação de regime prisional diverso do fechado; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais

determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 2. Dosimetria da pena que não merece reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu limite mínimo. Agravante da reincidência - exasperação em 1/10. 3. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (TJSP; Apelação Criminal 1514436-36.2019.8.26.0320; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª

Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Por outro lado, eventual busca domiciliar irregularmente realizada na casa da testemunha ANTONIO não macula a prova produzida nestes autos, tendo em vista que nenhum elemento probatório foi apresentado a partir do suposto ingresso no domicílio da testemunha. Desnecessário, portanto, avaliar neste momento se houve ou não ingresso no domicílio da testemunha e, em caso positivo, se a entrada foi

forçada ou consentida e, em sendo forçada, se existiam fundadas razões para tanto. Da mesma forma, o acesso aos dados do aparelho celular da testemunha ANTONIO contou com autorização judicial às fls. 31/32. Verifica-se, então, que a prova teve fonte independente lícita, sendo admissível, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

Ademais, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, pois o fracionamento das drogas evidencia que eram voltadas à venda ou ao fornecimento a terceiros, o que foi corroborado pela dinâmica dos fatos. Não bastasse, a testemunha ANTONIO confirmou a aquisição das drogas junto ao réu, fato também demonstrado pelo conteúdo das mensagens trocadas entre os dois.

De outro lado, no que diz respeito à infração ao art. 305 do CTB, o próprio réu admitiu o acidente de trânsito e a sua não parada no local, bem como a testemunha OSMAIR atestou a ocorrência de batida no veículo. Desse modo, ainda que tente justificar seu comportamento, o réu, que já vinha em ato de fuga para evitar a responsabilização pelo tráfico, de maneira consciente e voluntária, continuou evadindo-se para também esquivar-se da responsabilidade pela infração de trânsito. Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu é medida de rigor.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas e ao crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB).

Passo a dosar a reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP.

Em relação ao delito do art. 305 do CTB, na primeira fase, não há o que se considerar para agravar a situação do réu. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 6 meses de detenção.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (Foro de Casa Branca, 2ª Vara, Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, 0000989-80.2018.8.26.0129 - 0009644-86.2018.8.26.0502, data do fato: 02/03/2018, art. 33, § 4º do SISNAD, trânsito em julgado em 17/08/2020 - fls. 93/95) e a atenuante da confissão espontânea, as quais se compensam, mantenho a pena em 6 meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno, então, a pena definitiva em 6 meses de detenção.

Pela reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do art. 44 do CP.

Tendo em vista a reincidência, não são cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Em relação ao delito do art. 33 da Lei 11.343/06, na primeira fase da dosimetria penal, nada a se considerar em desfavor do réu. Em relação à quantidade da droga e à natureza da droga, não há o que se considerar para agravar a punição ao réu.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I do CP), conforme certidão de distribuição criminal carreada às fls. 93/95 (Foro de Casa Branca, 2ª Vara, Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, 0000989-80.2018.8.26.0129 - 0009644-86.2018.8.26.0502, data do fato: 02/03/2018, art. 33, § 4º do SISNAD, trânsito em julgado em 17/08/2020). Assim, pela reincidência, majoro em 1/6 e fixo a pena provisória em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento e de diminuição de pena.

Ressalta-se que, em razão da reincidência, não se admite a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Assim, fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada e à reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c.c. art. 59, todos do Código Penal.

Tendo em vista o montante de pena aplicado, bem como a reincidência, conforme já fundamentado, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo

44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido da ação penal para 1) ABSOLVER o réu RONALDO LUIS SILVA, qualificado nos autos, pela prática do delito do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, nos termos do art. 386, III do CPP; 2) CONDENAR o réu RONALDO LUIS SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime do art. 305 da Lei 9.503/97, à pena de 6 meses de detenção no regime inicial semiaberto; e, 3) CONDENAR o réu RONALDO LUIS SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado e 583 dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do réu, mantenho sua custódia cautelar, indeferindo a pretensão de apelar em liberdade.

Sem prejuízo, em respeito à disciplina do art. 243, § único da Constituição Federal, decreto o perdimento do veículo apreendido (fls. 184/185), tendo em vista que o veículo, ainda que esteja registrado em nome de terceiro (fl. 293), foi utilizado como transporte de drogas em contexto de traficância.

Vale dizer que é dispensável a prova de habitualidade ou de reiteração do bem para tal finalidade, consoante tese fixada pelo E. STF em sede de repercussão geral: Tese/Tema 647: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Também a amparar a conclusão retro, importante colacionar julgados do C. STJ: AgRg no AREsp n. 2.084.682/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022 e AgRg no RMS n. 67.876/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.

Transitada em julgado: a) expeça-se guia de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; d) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação; e) oficie-se autorizando a incineração das drogas; f) intime-se o réu para pagar a pena de multa fixada, no prazo de 10 dias (art. 686 do CPP).

P. I. C.

Casa Branca, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA